

1500098-67.2022.8.26.0315

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... feita, evidente que o réu realizava o tráfico de entorpecente, na modalidade trazer consigo e também guardar.

Ora, diante do quadro apresentado, somado aos depoimentos colhidos que foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação do réu em relação ao tráfico de entorpecentes.

Quanto às teses defendidas pela nobre Defensora, estas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500098-67.2022.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500098-67.2022.8.26.0315

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2077161/2022 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 23738340 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 159/22/208 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 2077161 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN QUEIROZ DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

KAUAN QUEIROZ DA SILVA, vulgo "Gordinho", já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 21 de março de 2022, por volta das 09h30, na Rua Vinte e Cinco de Março, altura do numeral 25, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo e guardava drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 110 "pinos" com cocaína, com peso líquido de 38,85 gramas, e 06 "pinos" com crack, com peso líquido de 0,83 gramas, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 20/21 e laudo de exame químico toxicológico

definitivo a fls. 74/79, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi regularmente notificado (fls. 97) e ofertou defesa (fls. 92).

A denúncia foi recebida no dia 31 de maio de 2022 (fls.100).

Em instrução criminal foram duas testemunhas comuns e o réu em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime, de forma oral (fls. 133/134).

Os debates foram substituídos por Memoriais Escritos para a defesa, que postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls. 135/136).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01 e 02) pelo boletim de ocorrência nº159/2022 (fls.17/19), pelo auto de exibição e apreensão (fls.20/21), pelo auto de constatação de drogas (22/23), pelo laudo químico-toxicológico (fls.74/79).

A autoria é certa.

O réu, interrogado, sob o crivo do contraditório, relatou que efetivamente estava no local realizando o tráfico de entorpecentes, vez que, após ter cometido um delito de roubo ficou por alguns dias na cidade de Sorocaba mas acabou retornando para Laranjal Paulista e como não tinha condições de arrumar um emprego, acabou traficando para pagamento de alugueres e outras despesas. Disse estar arrependido, e quer retomar sua vida após cumprimento das penas.

Luciano Cleber Nunes, policial civil e Marcelo Ghiraldi, guarda civil municipal, relataram que vinham recebendo informações no sentido de que o réu estaria comercializando entorpecentes há cerca de uma semana no local dos fatos. O local indicado nas informações é a conhecida biqueira do murão, ponto de venda de drogas, localizado na Vila Zalla. No dia dos fatos, novas informações vieram e resolveram ir até o local para averiguar. De pronto, já visualizaram o réu na esquina, nas proximidades do referido ponto de venda de drogas. O réu saiu correndo, mas acabou sendo abordado e com ele localizaram 12 pinos de cocaína e a quantia de R\$ 180,00 em dinheiro. Indagado, o réu acabou confessando a narcotraficância e dizendo onde havia escondido mais entorpecentes. Foram até lá, e debaixo de um colchão velho, encontraram 98 pinos de cocaína, 06 pinos de crack e mais dinheiro.

Dessa feita, evidente que o réu realizava o tráfico de entorpecente, na modalidade trazer consigo e também guardar.

Ora, diante do quadro apresentado, somado aos depoimentos colhidos que foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação do réu em relação ao tráfico de entorpecentes.

Quanto às teses defendidas pela nobre Defensora, estas não devem ser reconhecidas.

É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pela nobre defensora, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligidas.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo do réu, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que embora o acusado tenha outro delito em sua folha de antecedentes, ainda não há condenação, já que em trâmite (fls. 31).

Não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, nem causa de aumento de pena. Também não se aplica ao réu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado, embora tecnicamente primário, conforme ele próprio relata, se envolveu num delito de roubo e continua sua marcha delitiva se envolvendo, posteriormente, no tráfico, com facilidade. Dessa forma, comprovou-se que o acusado se dedicava às atividades criminosas.

Assim, dá-se por definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da quantidade de pena, será o inicialmente fechado.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julga-se PROCEDENTE a acusação penal para condenar KAUAN QUEIROZ DA SILVA (RG. Nº 59.365.321), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial fechado.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Pelos fundamentos que amparam a fixação da pena privativa de liberdade, não poderá recorrer em liberdade. Aliás, permaneceu preso cautelarmente e agora que reconhecida a responsabilidade criminal dele seria no mínimo absurda a liberdade. Além disso, poderia retornar à atividade ilícita se solto, já que praticou um delito de roubo e para se manter impune começou a praticar a traficância, sendo detido em flagrante. Poderá, com sua soltura, ocorrer abalo à ordem pública, devendo manter-se no cárcere.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido com o réu (fls. 67 – R\$ 206,00) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se trata de quantia auferida com o tráfico ilícito de entorpecentes.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 02 de agosto de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA